

1501288-30.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... antecedente [processo 1502483-84.2020.8.26.0047 (tráfico de drogas) - fl. 185], razão pela qual aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes, de sorte que a pena intermediária se mantém em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501288-30.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501288-30.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2109268/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 17472912 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 229/21/506 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 230/21/506 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 2109268 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LETICIA DE PAULO PEREIRA DIONIZIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

MATHEUS MARCELINO CLEMENTE foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal, porque, no dia 14 de janeiro de 2021, em horário incerto, durante o repouso noturno, na Avenida Getúlio Vargas, nº 595, estabelecimento comercial "Lee Belle", nesta cidade e Comarca de Assis, subtraiu, para si, 14 perfumes de marcas variadas, 6 alicates de unha, 2 cortadores de unha, 80 pinças removedoras de pelos, 2 gel/mousse de cabelo, 2 cremes depilatórios, 2 tinturas para cabelo, 4 luz selfie, 1 chapinha de cabelo, 12 pares de brincos, 27 piercings, 13 relógios de pulso, 4 pulseiras, 23 colares, bens estes avaliados em R\$ 5.300,00, além de R\$ 75,00 em dinheiro, pertencentes à vítima Mônica Moreira Cardoso.

LETÍCIA DE PAULO PEREIRA DIONIZIO foi denunciada como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 18:00h, na Rua Jotto Casadio, nº 745, Jardim Eldorado, nesta Cidade e Comarca de Assis, adquiriu, em proveito próprio, parte dos bens acima descritos, quais sejam, diversas semi jóias, 3 perfumes e 13 relógios, coisas que sabia serem produtos de crimes.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, aproveitando-se do repouso noturno, MATHEUS ingressou no

estabelecimento comercial da vítima e subtraiu os objetos e valores descritos no primeiro parágrafo.

Após subtração, na posse de parte dos bens, MATHEUS foi até a casa de LETÍCIA que, sabendo tratar-se de objetos provenientes de furto, adquiriu diversas semi joias, treze relógios e três perfumes, tudo pelo valor de R\$100,00 (cem reais).

A polícia militar foi acionada e, encetadas diligências de posse das características do autor, localizou MATHEUS em via pública, que admitiu a prática da subtração e indicou que os bens estavam escondidos na Rua Eros Guerreiros Tangerinos, 271, para onde rumaram e os localizaram dentro de um lençol amarrado. Durante a abordagem MATHEUS também admitiu aos milicianos a venda de parte dos objetos para LETÍCIA.

Em continuidade, a polícia se dirigiu até a residência de LETÍCIA, onde foram encontrados semi joias, três perfumes e treze relógios, dentre os objetos furtados do estabelecimento comercial vítima.

Indagada, LETÍCIA confirmou que adquiriu os produtos de MATHEUS pelo valor de R\$ 100,00 (cem reais), revelando a plena ciência de que os objetos eram produtos de crime, pois evidente que o valor de mercado dos bens é muito superior a quantia irrisória paga por ela.

Recebida a denúncia (fl. 86), os réus foram citados (fls. 107 e 122) e apresentaram respostas à acusação (fl. 130). Rejeitadas estas, ratificou-se aludido recebimento (fls. 133/134).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, a vítima e interrogados os réus. As partes se manifestaram em memoriais.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/07 e 08/10), pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 16/22), bem como pela prova produzida em Juízo. A autoria é igualmente certa e recai de maneira firme sobre os acusados.

Nesse sentido, a vítima Mônica Moreira Cardoso afirmou que chegou em sua loja por volta de 07:40 h, tendo visto que uma folha da porta estava aberta e a grade dobrada. Entrou no estabelecimento e constatou a falta de produtos e de uma quantia em dinheiro do caixa. Não há câmeras na loja. Na sequência, registrou boletim de ocorrência, tendo a polícia iniciado patrulhamento. Em determinado momento, os policiais localizaram o indivíduo que furtou a loja, o qual indicou a pessoa para quem vendeu as mercadorias. Sofreu prejuízo de R\$ 5.300,00.

O policial militar André Santos de Oliveira declarou que, na data dos fatos, recebeu informação de que o réu teria furtado a loja Lee Belle e estaria vendendo os produtos. Localizou o acusado na via pública e ele confessou ter furtado os objetos do estabelecimento. O réu disse que escondeu os objetos em um local da via pública, para onde se deslocou. Encontrou semi jóias, perfumes e relógios. LETÍCIA asseverou que comprou as mercadorias de MATHEUS por R\$ 100,00 e que não sabe da origem ilícita. Disse que a vítima reconheceu os objetos furtados como sendo de sua propriedade, com exceção dos relógios.

Interrogado, o réu MATHEUS disse que não se recorda dos fatos, porque estava drogado no dia.

Por sua vez, a ré LETÍCIA asseverou que, na data dos fatos, MATHEUS foi até sua residência e ofereceu semi jóias, perfumes e alguns relógios, os quais comprou pagando o preço de R\$ 100,00. Depois policiais foram até sua casa e informaram que os objetos eram produtos de furto. Disse que não conhecia Matheus e não sabia da procedência dos bens.

Como se vê, declarações da vítima e o testemunho do policial militar ouvido em juízo são seguros e consistentes e levam à convicção de que o réu Matheus realmente foi o autor do furto e que vendeu parte da res furtiva à corré Letícia.

De fato, parte dos objetos subtraídos foram encontrados na casa de Matheus e parte foi encontrada na posse de Letícia, sendo certo que Matheus sequer apresentou qualquer explicação para a posse dos bens subtraídos da vítima.

Por outro lado, o crime de receptação atribuído à ré LETÍCIA restou configurado objetiva e subjetivamente.

Primeiramente, é de rigor ressaltar que, além de outros pertences, foram

localizados 13 relógios na residência da acusada. Porém, tendo em vista que a vítima não os reconheceu como sendo de sua propriedade, estes (os relógios) não serão considerados como objetos do crime de receptação.

Contudo, não resta dúvida de que parte dos objetos descritos na denúncia foram furtados e localizados na residência da ré, quais sejam, diversas semi joias e 3 perfumes.

Cediço que o crime de receptação se caracteriza pelas condutas adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé o adquira. Desse modo, não há dúvida de que, no caso em tela, a ré adquiriu, em proveito próprio, diversas semi joias e três perfumes, todos de procedência ilícita, o que perfaz o tipo penal objetivo, em convergência com a imputação.

Por outro giro, em que pese a assertiva da judiciosa defesa, há provas seguras do tipo subjetivo, consistente no dolo, na medida em que a subtração dos objetos ocorreu naquele mesmo dia, conforme se depreende do boletim de ocorrência de fl. 10, sendo certo que a ré não trouxe qualquer razão minimamente plausível para convencer de que desconhecia que se tratava de produto de crime.

Aliás, verifica-se que Letícia declarou que não conhecia o réu e, apesar disso, comprou considerável quantidade de bens, mesmo podendo perceber que não se tratava de vendedor de semi joias.

O comportamento de LETÍCIA é próprio de quem age com dolo, porquanto não é razoável adquirir produtos por valor muito abaixo do de mercado, em sua própria residência, no começo da noite, se não se sabe de sua procedência ilícita.

Portanto, extrai-se desses elementos o dolo direto, consistente na vontade de adquirir bem móvel de procedência ilícita, tendo conhecimento dessa circunstância, impondo-se o acolhimento da pretensão acusatória.

Em suma, os elementos reunidos nos autos não permitem dúvida quanto à tipicidade da conduta, que se enquadra no tipo descrito no art. 180, caput, do Código Penal.

Dessa forma, considerando-se que os réus incidiram em fatos típicos (que se amoldam ao art. 155, §1º, em relação a MATHEUS, e 180, caput, em relação a LETÍCIA, ambos do Código Penal) e antijurídicos, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

MATHEUS MARCELINO CLEMENTE – ART. 155, §1º, DO CP:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, verifica-se que o sentenciado é reincidente [processo 0006331-62.2010.8.26.0417 (roubo) – fl. 190], motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/4. Assim, fixo a pena intermediária em 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não existe causa de diminuição. Incide, entretanto, a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP (crime praticado durante o repouso noturno), razão pela qual aumento a pena em 1/3, resultando na reprimenda definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

LETÍCIA DE PAULO PEREIRA DIONIZIO – ART. 180, CAPUT, DO CP:

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a sentenciado possui mau antecedente [processo 1502483-84.2020.8.26.0047 (tráfico de drogas) – fl. 185], razão pela qual aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes, de sorte que a pena intermediária se mantém em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR: (I) o réu MATHEUS MARCELINO CLEMENTE ao cumprimento de 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, por infração ao art. 155, §1º, do Código Penal; (II) a ré LETÍCIA DE PAULO PEREIRA DIONIZIO ao cumprimento de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão,

além de 12 dias-multa, por violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, sendo 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia para ambos os acusados.

Regime inicial de cumprimento de pena:

Para MATHEUS, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal c.c a súmula 269 do STJ.

Para LETÍCIA, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que a sentenciado possui mau antecedente.

Substituição por pena restritiva de direitos:

Incabível a substituição da pena em relação a MATHEUS, porquanto reincidente em crime de mesma espécie, haja vista que condenado anteriormente pela prática do crime de roubo.

Por outro giro, cabível a substituição da pena em relação a LETÍCIA, visto que, não obstante tendo registro de mau antecedente, cuida-se de crime de outra espécie.

Logo, se a reincidência não específica não obsta a substituição da pena, tampouco obsta-la a presença de mau antecedente. Logo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade e outra consistente na pena pecuniária, no valor de 1(um) salário mínimo, tudo na forma estabelecida na execução da sentença.

Suspensão condicional da pena: incabível em relação a MATHEUS, porquanto reincidente e incabível em relação a LETÍCIA, porquanto beneficiado com a substituição da pena (art. 77, II e III, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos dos sentenciados (CF, art. 15, inc. III);

2) Intimem-se os sentenciados para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Arbitro os honorários advocatícios nos termos do Convênio. Expeça-se certidão.

Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

Assis, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA